

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1629 -
1630/2533

บริษัทไค้ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
นางेमอร อุดุลศิริสวัสดิ์ กับพวก
นางेमอร อุดุลศิริสวัสดิ์ ที่ 1
นายนิพนธ์ นามปิติ ที่ 4 จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107,112)และแถลง
คัดค้าน (อันดับ 114)

คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกัน โดยเรียก นางेमอรอุดุลศิริสวัสดิ์จำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1
เรียกนายสมศักดิ์ ฉันทนากรและบริษัทเอ็ม.เอส.กีฟเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยที่
2 และที่ 3 ในทั้งสองสำนวนว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3ตามเดิม เรียกนายนิพนธ์นามปิติ
จำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 4

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามในสำนวนแรกร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 100,000 บาท และให้จำเลยทั้งสามในสำนวนหลังร่วมกันชำระเงินจำนวน
100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในยอดเงินแต่ละยอด

ดังกล่าว นับแต่วันที่ 25 กันยายน 2527 อันเป็นวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องสำนวนแรกไม่ให้เกิน 6,250 บาท และสำนวนหลังไม่ให้เกิน 7,294 บาท

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 103,99)

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ต่างยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102,98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ต่างหาประกันสำหรับเงินจำนวน 106,250 บาท และ 107,294 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2528 สำหรับจำเลยที่ 1 และวันที่ 17 กันยายน 2528 สำหรับจำเลยที่ 4 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยผู้นั้นไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ต่างหาประกันสำหรับเงินจำนวน 106,250 บาท และ 107,294 บาท ตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2528 สำหรับจำเลยที่ 1 และวันที่ 17 กันยายน 2528 สำหรับจำเลยที่ 4 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยผู้นั้นไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>